Derechos y obligaciones de los inversores y entidades financieras

Ponente: CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)

Contenido

1. La CNMV

2. Las entidades que prestan servicios de inversión

3. Chiringuitos financieros. Estafas y fraudes

4. Las decisiones de inversión

5. La normativa MiFID

6. Herramientas de información para inversores

1. La CNMV

Organismos supervisores del Sistema Financiero Español

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
D.G. DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Productos bancarios

Planes de pensiones

Seguros

Fondos de inversión

Acciones

Derivados

Estructurados

- Ente de derecho público
- Personalidad jurídica propia

Objetivos de la CNMV (Art.13 LMV):

-Velar por la transparencia de los mercados
-la correcta formación de los precios y
-la protección de los inversores

Funciones de la CNMV (Art. 13 LMV):

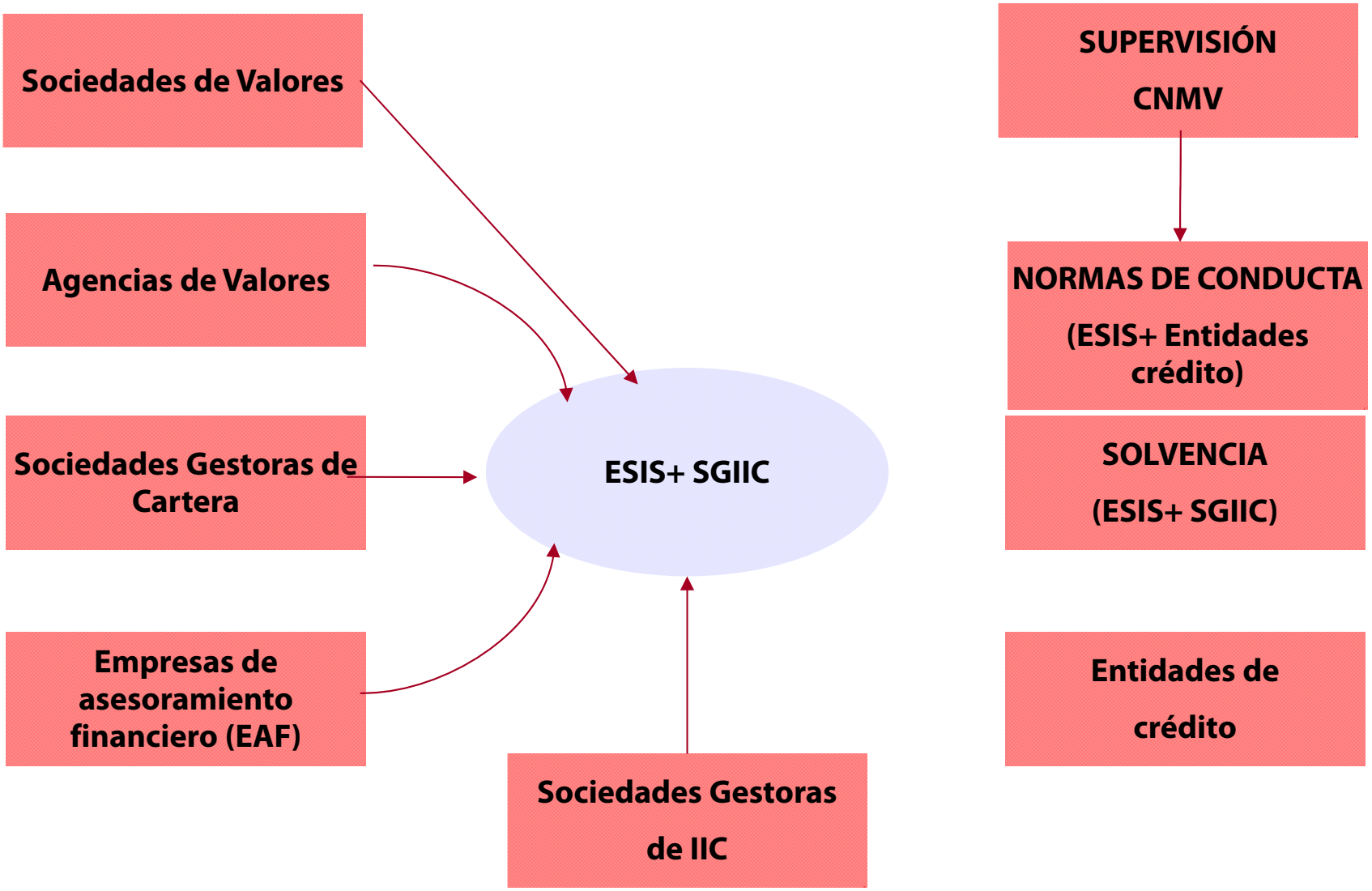
a) La supervisión e inspección de los mercados de valores y de la actividad de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan en el tráfico de los mismos.

b) El ejercicio sobre tales personas de la potestad sancionadora.

c) La autorización y verificación de sujetos y entidades que intervienen en el mercado de valores y de los instrumentos financieros, cuando así lo disponga la normativa vigente.

d) Las demás funciones que le atribuye el ordenamiento jurídico vigente.

2. Las entidades que prestan servicios de inversión


Sociedades de Valores
Agencias de Valores
Sociedades Gestoras de Cartera
Empresas de asesoramiento financiero (EAF)
ESIS+ SGIIC
Sociedades Gestoras de IIC
SUPERVISIÓN CNMV
NORMAS DE CONDUCTA (ESIS+ Entidades crédito)
SOLVENCIA (ESIS+ SGIIC)
Entidades de crédito

PRINCIPALES SERVICIOS DE INVERSIÓN

- ✓ Recepción y transmisión de órdenes
- ✓ Gestión de carteras
- ✓ Asesoramiento en materia de inversión
- ✓ Depósito y administración de valores
- ✓ Otros auxiliares

3. Estafas y fraudes financieros

¿Qué es un chiringuito financiero?

¿Cómo actúan?

¿Cómo protegerse?

OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR
902 149 200

Consultas

Sección del Inversor

www.cnmv.es

- Ofrecen servicios de inversión sin estar registrados en la CNMV o el Banco de España
- Eluden su supervisión y no ofrecen ninguna garantía legal
- Utilizan técnicas agresivas de captación de clientes
- Suelen ofrecer inversiones “exóticas” con promesas de elevada rentabilidad
- Advertencias en la web de la CNMV

4. Las decisiones de inversión

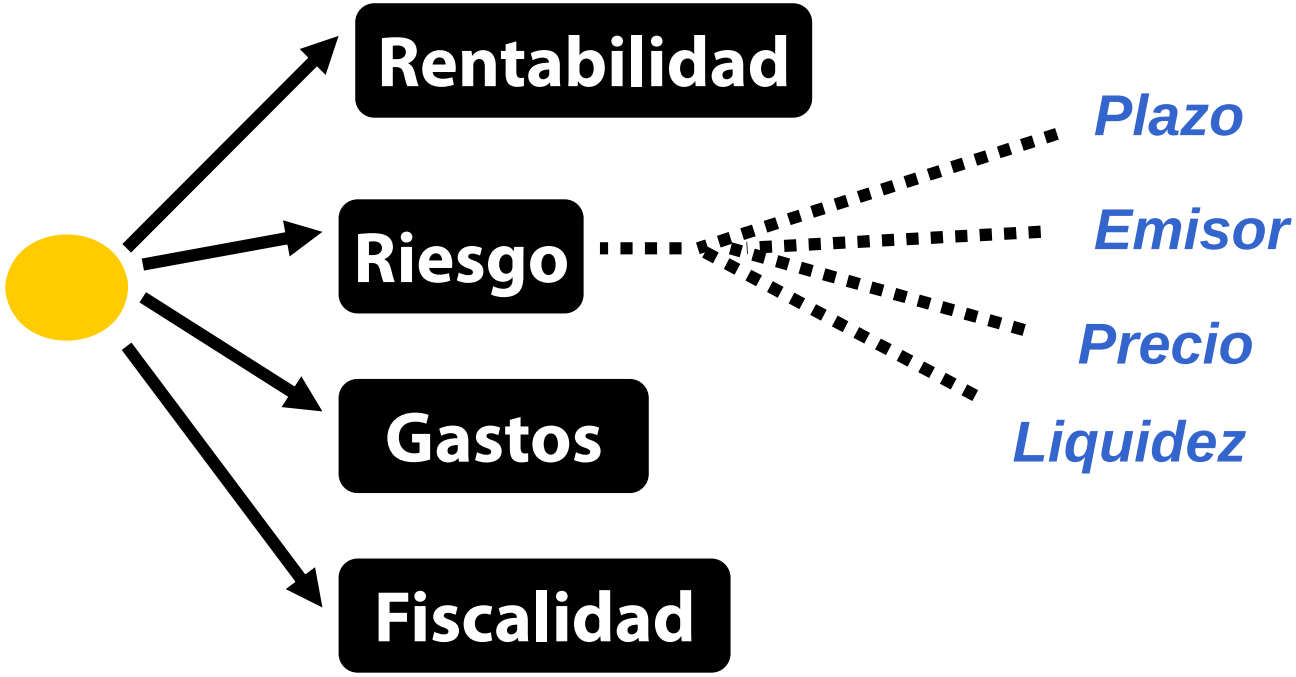
¿ Qué es invertir?

Ahorros ——— ***Rendimiento***

PASOS:

1. ***Aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir***
2. ***¿Cómo tomar la decisión de invertir?***
3. ***Después de invertir***

1 *Aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir:*



2 *¿Cómo tomar la decisión de invertir?*

a *¿Cuánto puedo perder?* **Riesgo**

b *¿Durante cuánto tiempo conviene mantener la inversión?* **Horizonte temporal**

c *¿Cómo recuperaré mi capital si lo necesito antes de lo previsto?* **Liquidez**

d *¿A cuánto ascienden el total de gastos y comisiones?*

e *¿Cuál es el tratamiento fiscal?* **Rentabilidad**

3 *Después de invertir:*

Siempre hay que vigilar las inversiones para detectar situaciones que pudieran justificar la realización de ajustes en la cartera:

- ✓Rendimiento no satisfactorio de algún producto, de acuerdo con unas expectativas razonables.
- ✓Posibles fechas de vencimiento
- ✓Cambios en su perfil inversor
- ✓Cambios en la situación de los mercados financieros
- ✓Desequilibrio de su cartera

5. La normativa MiFID

El inversor debe conocer sus derechos y responsabilidades

Conocer sus responsabilidades es otra forma de PROTECCIÓN

¿ Que es la MiFID ?

Mejorar la protección del inversor

Entidades Financieras

- Actuar de forma honesta, imparcial y profesional
- Proporcionar información imparcial, clara y no engañosa
- Prestar servicios y ofrecer productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de los clientes

Proporcionar información con la suficiente antelación para poder tomar su decisión

Antes de invertir

¿Que tipo de cliente es usted?

Profesional

Minorista

MAYOR PROTECCIÓN

SON productos MiFID
Aplica MiFID

Productos no complejos

- ✓ Posibilidades frecuentes venta
- ✓ La pérdida no puede ser > al coste adquisición
- ✓ Información publica, completa y comprensible
- ✓ No son productos derivados

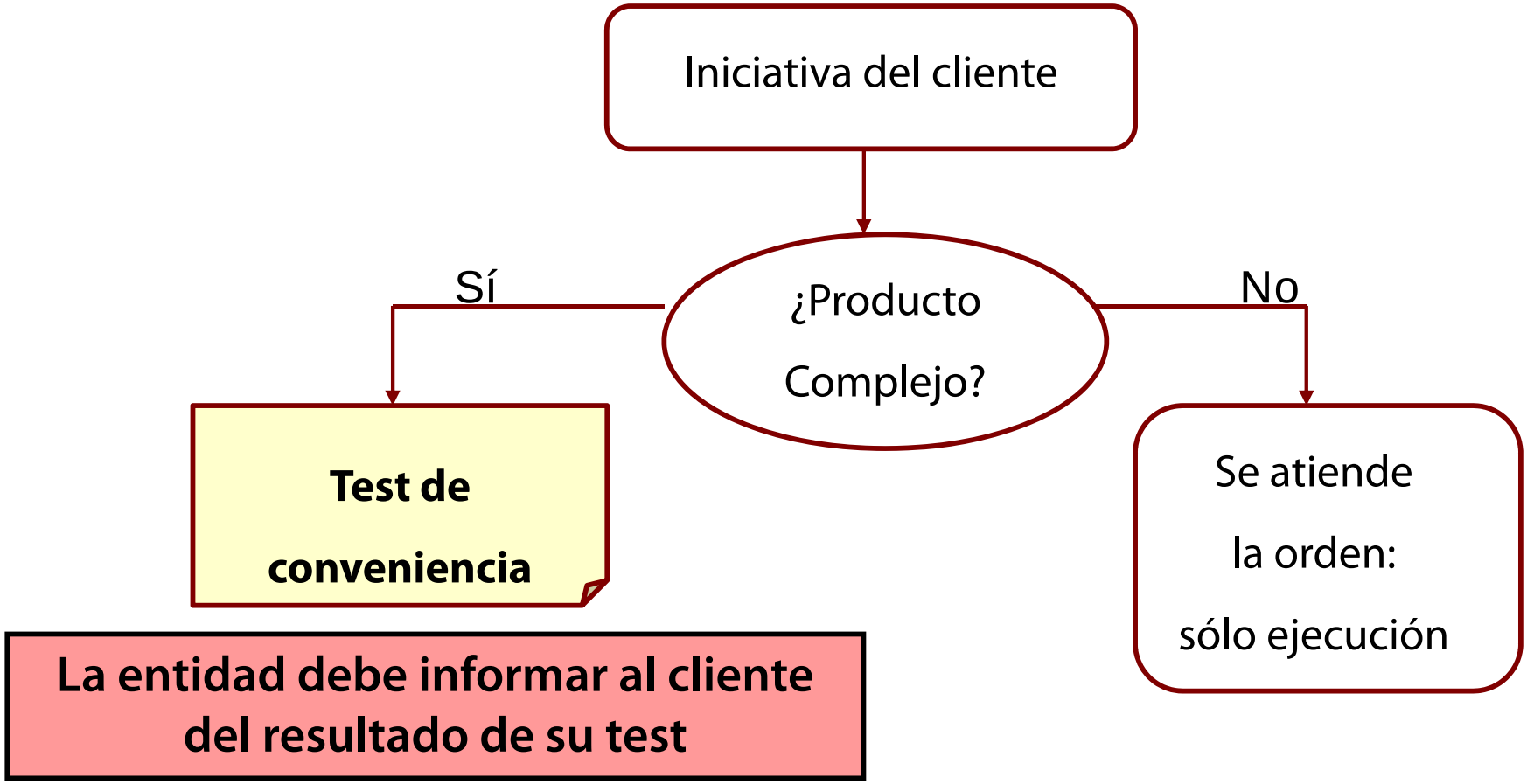
Productos complejos

Posibles casos:

¿Por qué el intermediario debe hacerme preguntas personales?

1. **Pedimos un producto concreto.**
2. **Pedimos que nos informen sobre algún producto o productos sobre los que en principio estamos interesados / la entidad nos ofrece algún producto concreto.**
3. **Pedimos que nos aconsejen sobre una posible inversión.**

Caso 1. Pedimos un producto concreto



Caso 2: Pedimos información / la entidad ofrece un producto

Comprueba conocimientos y experiencia previa del inversor

Comprensión de las características y riesgos del producto

Test de CONVENIENCIA

Producto adecuado / no adecuado para el inversor en ese momento

No adecuado: ADVERTENCIA

Caso 3: El inversor pide consejo/asesoramiento de inversión

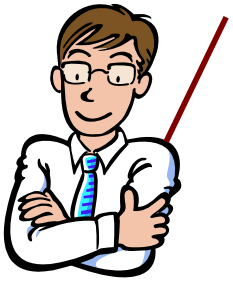
Conocimientos

Experiencia previa

Objetivos de inversión

Situación financiera

Test de IDONEIDAD



Asesores autorizados

Resultado: cuál es el producto más idóneo para el inversor en ese momento

Si no se proporciona la información el asesor no puede darnos una recomendación personalizada

6. Herramientas de información para inversores

Sección del Inversor

INFORMACIÓN DE INTERÉS AL INVERSOR

icio > Sección del Inversor

2018

11/10/2018 13:00
Sigue las recomendaciones de la Semana Mundial del Inversor 2018 ¿Cómo determinar su perfil del inversor? 152 KB

09/10/2018 14:00
Sigue las recomendaciones de la Semana Mundial del Inversor 2018: ¿Cómo evitar los chiringuitos financieros? 161 KB

01/10/2018 18:00
La CNMV apoya la Semana Mundial del Inversor 2018 para promover la educación y protección al inversor 204 KB

ORIENTACIÓN PARA EL INVERSOR

icio > Sección del Inversor

¿Cómo tomar decisiones de inversión?

decisión de invertir en productos financieros debe ser realizada de forma responsable, para lo cual es aconsejable seg
terminados pasos. Además, resulta necesario conocer qué información necesitamos para tomar nuestra decisión, dón
cómo utilizarla.

¿Cuáles son los productos de inversión?

esta sección, se recogen las características de los principales productos que se negocian en los mercados de valores
gama de productos de inversión es muy amplia. Conviene conocer bien cada producto antes de tomar una decisión p
guros de que realmente se corresponde con nuestras expectativas y necesidades.

FICHAS DEL INVERSOR

icio > Publicaciones, estadísticas e investigación > Publicaciones de la CNMV

s Fichas del Inversor son publicaciones en pequeño formato. Proporcionan una visión práctica sobre aspectos concretos de los
ercados de valores que revisten un interés directo e inmediato para los inversores particulares.

Fichas publicadas hasta la fecha de hoy

Mecanismos psicológicos en la toma de decisiones de inversión (ES EN)
Las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI) (ES)
Conozca su perfil inversor (ES)
Los derechos de suscripción preferente (DSP) (ES)

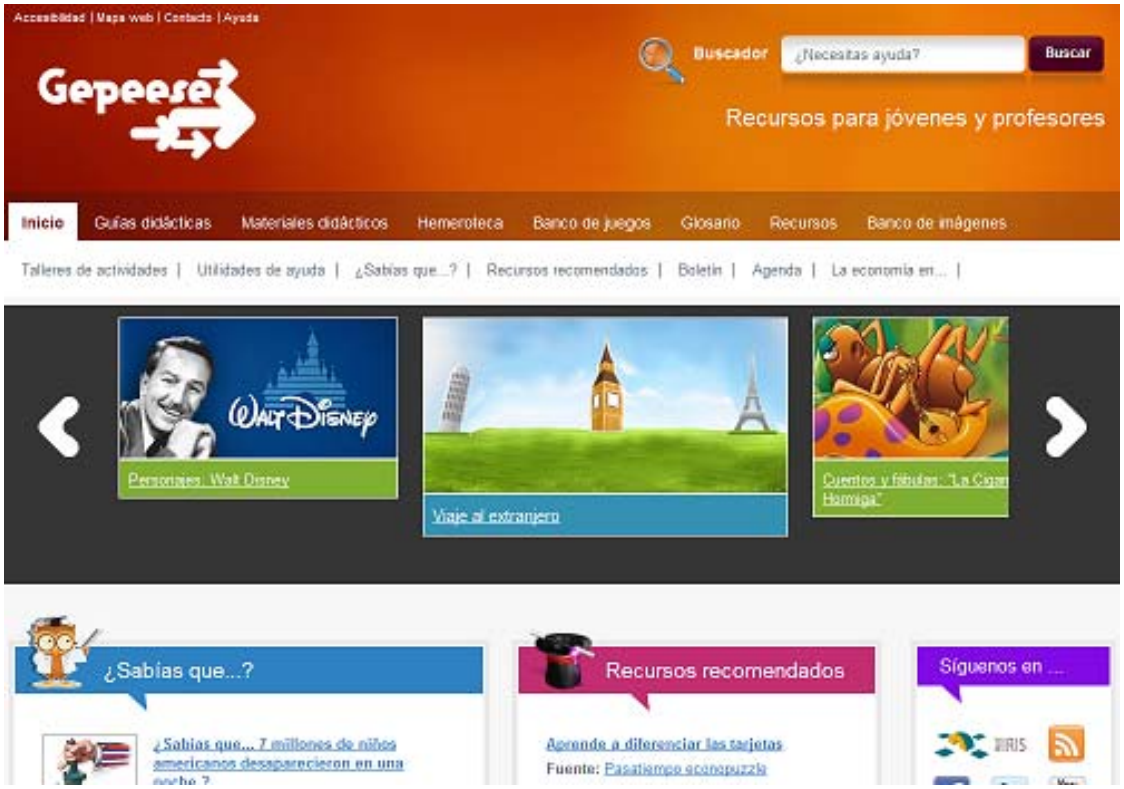
GUÍAS DEL INVERSOR

icio > Publicaciones, estadísticas e investigación > Publicaciones de la CNMV

as Guías informativas de la CNMV ofrecen a los inversores no profesionales un análisis completo de los mercados de valores:
roductos, intermediarios, operativa... El objetivo es facilitar los conocimientos necesarios para que los inversores puedan adoptar sus
ecisiones de inversión de manera fundada.

Guías publicadas hasta la fecha de hoy

Los Fondos Cotizados (ETF) (ES)
Los chiringuitos financieros (ES)
Decálogo para evitar chiringuitos financieros (ES)
Órdenes de valores (ES)

El Plan de Educación Financiera

web: www.finanzasparatodos.es